중대범죄수사청 손실보상 업무처리 지침

<중대범죄수사청 예규 제46호, 2026. 10. 29. 제정>

중대범죄수사청(인권·양성평등담당관), 02-2609-4079

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제47조 및 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다) 제37조부터 제46조까지에 따라 중대범죄수사청 수사관의 적법한 직무집행으로 발생한 손실에 대한 보상청구의 접수, 조사, 심의, 결정, 지급 및 환수, 사건의 관리 및 서류의 보존 등에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 손실보상 업무에 관하여 법 및 시행령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침에 따른다.

제3조(기본원칙) ① 손실보상 업무는 관계 법령에 따라 공정하고 신속하게 처리하여야 한다.

② 손실보상 여부와 보상금액은 손실발생 경위, 직무집행의 적법성, 손실과 직무집행 사이의 인과관계, 손실발생 원인에 대한 청구인의 책임 정도 및 손실금액 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

③ 손실보상 업무를 담당하는 직원은 청구인의 권리를 부당하게 제한하거나 정당한 보상청구를 지연하여서는 아니된다.

④ 손실보상 업무를 처리하는 과정에서 알게 된 개인정보 및 직무상 비밀은 시행령 제44조에 따라 보호하여야 한다.

제4조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "손실보상"이란 법 제47조에 따라 수사관의 적법한 직무집행으로 손실을 입은 사람에게 국가가 정당한 보상을 하는 것을 말한다.
2. "청구인"이란 손실보상금을 청구하는 사람을 말한다.

3. "위원회"란 법 제47조 제3항에 따른 손실보상심의위원회를 말한다.

4. "담당부서"란 손실보상 청구의 접수, 조사, 위원회 운영, 결정 통지, 지급 및 환수 등 손실보상 업무를 담당하는 부서를 말한다.

5. "담당자"란 담당부서에서 보상청구의 접수, 조사, 결정 통지, 보상금 지급 및 환수 관리, 사건의 관리 및 서류의 보존 등의 손실보상 업무를 담당하는 자를 말한다.

제5조(손실보상담당관의 배치 등) ① 중대범죄수사청의 인권·양성평등담당관을 중대범죄수사청의 손실보상담당관으로 하고, 각 지방중대범죄수사청 소속 손실보상담당관의 손실보상 업무를 총괄하고 지도·감독한다.

②「중대범죄수사청과 그 소속기관 직제 시행규칙」제11조 제3호에 따라 각 지방중대범죄수사청의 수사심의담당관을 각 지방중대범죄수사청의 손실보상담당관으로 한다.

③ 중대범죄수사청장과 각 지방중대범죄수사청장의 손실보상담당관은 손실보상 업무에 관하여 소속 청의 장을 직접 보좌한다.

④ 중대범죄수사청 및 각 지방중대범죄수사청의 손실보상담당관은 법 제47조에 따른 중대범죄수사청 및 각 지방중대범죄수사청의 손실보상 업무에 관하여 총괄하며, 원활한 업무수행을 위하여 중대범죄수사청은 인권·양성평등담당관실 소속 직원을, 각 지방중대범죄수사청은 수사심의담당관실 소속 직원을 담당자로 지정할 수 있다.

제2장 손실보상 대상 및 청구

제6조(손실보상 대상) ① 법 제47조 제1항에 따른 손실보상 대상은 수사관의 적법한 직무집행으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 손실을 입은 경우로 한다.

1. 손실발생의 원인에 책임이 없는 사람이 생명·신체 또는 재산상의 손실을 입은 경우

2. 손실발생의 원인에 책임이 있는 사람이 자신의 책임에 상응하는 정도를 넘는 생명·신체 또는 재산상의 손실을 입은 경우

② 제1항 제1호에는 손실발생의 원인에 책임이 없는 사람이 수사관의 직무집행에 자발

적으로 협조하거나 물건을 제공하여 생명·신체 또는 재산상의 손실을 입은 경우를 포함한다.

③ 손실보상 대상 여부를 판단할 때에는 직무집행의 적법성, 손실 발생의 경위, 직무집행과 손실 사이의 인과관계 및 손실 발생에 대한 청구인의 책임 정도를 확인하여야 한다.

제7조(손실보상 청구권의 소멸시효) ① 손실보상 청구권은 손실이 있음을 안 날로부터 3년간 행사하지 아니하거나 손실이 발생한 날로부터 5년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸한다.

② 담당자는 손실보상 청구를 접수할 때 청구권의 행사 기간을 확인하여야 한다.

제8조(청구서의 제출) ① 청구인은 별지 제1호 '보상금 지급 청구서'에 손실 내용과 손실금액을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 중대범죄수사청장 또는 손실보상청구 사건 발생지를 관할하는 지방중대범죄수사청장에게 제출하여야 한다.

② 담당자는 청구인이 청구서 작성이나 증빙자료 준비에 어려움을 겪는 경우 필요한 사항을 안내하여야 한다.

제9조(청구서의 접수 및 이송) ① 담당자는 손실보상 청구서를 접수한 경우 접수일, 청구인, 손실발생 경위, 청구금액 및 첨부서류 등을 확인하고 접수사실을 별지 제2호 '손실보상 사건관리대장'에 기재하여야 한다.

② 지방중대범죄수사청장은 손실보상 청구서를 접수한 경우 지체 없이 중대범죄수사청장에게 보내야 한다.

③ 담당자는 청구서의 접수 및 이송 과정에서 접수일과 이송일을 명확히 기록하여 법령상 처리기한이 준수되도록 관리하여야 한다.

제10조(행정정보의 공동이용 및 첨부서류의 제출) ① 담당자는 「민원 처리에 관한 법률」 제10조의2에 따른 본인정보 공동이용 또는 「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 다음 각 호의 정보를 확인하여야 한다.

1. 주민등록표 등본

2. 가족관계증명서

3. 자동차와 관련하여 재산상 손실이 발생한 경우 자동차등록증

② 청구인이 제1항에 따른 정보 확인에 동의하지 않는 경우에는 해당 서류를 직접 제출하도록 안내하여야 한다.

③ 제1항에 따른 정보 확인은 손실보상 업무 수행에 필요한 범위에서 실시하여야 한다.

제11조(자료 보완 요구) ① 담당자는 청구서 또는 첨부 자료만으로 손실발생 경위, 손실 내용, 손실금액 또는 보상요건을 확인하기 어려운 경우 청구인에게 필요한 자료의 보완을 요구할 수 있다.

② 자료 보완 요구를 하는 경우에는 보완할 사항과 제출 방법을 구체적으로 안내하여야 한다.

③ 자료 보완에 소요되는 기간은 시행령 제38조 제4항에 따른 보상 여부 및 보상금액 결정기간에 산입하지 아니한다.

④ 자료 보완 요구 및 제출 내역은 별지 제2호 '손실보상 사건관리대장'에 남겨야 한다.

제3장 손실보상 기준 및 금액 산정

제12조(생명·신체상 손실의 보상) ① 생명·신체상 손실에 대한 보상은 시행령 제37조 제1항 제1호 및 같은 영 별표에서 정한 기준에 따른다.

② 담당자는 보상금액을 산정할 때 진단서, 의무기록지, 진료비 내역 등 손실 내용과 금액을 확인할 수 있는 자료를 검토하여야 한다.

제13조(재산상 손실의 보상) ① 물건의 멸실 또는 훼손으로 인한 손실은 다음 각 호의 구분에 따라 보상한다.

1. 훼손된 물건을 수리할 수 있는 경우 : 수리비에 해당하는 금액

2. 물건이 멸실되거나 훼손된 물건을 수리할 수 없는 경우 : 손실 발생 당시 해당

물건의 교환가액

3. 영업자가 손실을 입은 물건의 수리 또는 교환으로 영업을 계속할 수 없는 경우 : 영업을 계속할 수 없는 기간 중 영업상 이익에 상당하는 금액

② 제1항 외의 재산상 손실은 직무집행과 상당한 인과관계가 있는 범위에서 보상한다.

③ 담당자는 손실금액을 산정할 때 수리견적서, 영수증, 감정자료, 거래자료, 영업 관련 자료 등 손실 내용과 금액을 확인할 수 있는 자료를 검토하여야 한다.

제14조(다른 법령에 따른 보상금 등의 공제) ① 청구인이 동일한 원인으로 다른 법령에 따라 보상금 등을 지급받은 경우에는 해당 금액을 제외하고 손실보상금을 지급한다.

② 담당자는 다른 법령에 따른 보상금 등의 지급 여부와 금액을 확인할 수 있는 자료를 청구인에게 요청하거나 관계 기관에 확인할 수 있다.

제15조(손실 내용 등의 조사 및 보상금액 산정자료의 검토) ① 담당자는 손실 내용, 손실 원인, 손실발생 경위와 직무집행 간 인과관계 등을 조사할 수 있고, 청구인이 제출한 자료를 토대로 손실의 발생 여부와 범위, 손실금액 및 다른 법령에 따른 보상금 등의 지급 여부를 검토하여야 한다.

② 필요한 경우 관계 공무원 또는 관계 기관에 사실 확인이나 자료 제출을 요청할 수 있으며, 전문적인 판단이 필요한 사항은 관련 전문가의 의견을 구할 수 있다.

③ 전2항을 포함한 주요 조사 및 검토사항과 보상금액 산정의 근거는 별지 제3호 '손실보상심의위원회 심의자료'에 포함하여 기록하여야 한다.

제4장 손실보상심의위원회

제16조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장 1명을 포함하여 7명 이상 9명 이하의 위원으로 구성한다.

② 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 중대범죄수사청장이 성별을 고려하여 위촉하거나 임명한다. 이 경우 수사관이 아닌 사람이 과반수가 되어야 한다.

1. 판사·검사 또는 변호사로 5년 이상 재직한 사람

2. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 법학 또는 행정학을 가르치는 부교수 이상으로 5년 이상 재직한 사람

3. 손실보상에 관하여 학식과 경험이 풍부한 사람

4. 4급 이상 소속 수사관

③ 위원의 임기는 2년으로 하며 한 차례만 연임할 수 있다.

④ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 소속 공무원 중에서 중대범죄수사청장이 명한다.

제17조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원 중에서 호선한다.

② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄하며, 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제18조(위원의 제척·기피·회피) ① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 해당 안건의 청구인인 경우

2. 위원이 해당 안건의 청구인과 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 해당 안건에 대하여 증언, 진술, 자문, 용역 또는 감정을 한 경우

4. 위원 또는 위원이 속한 법인·단체 등이 해당 안건 청구인의 대리인이거나 대리인이었던 경우

5. 위원이 해당 안건의 청구인인 법인·단체 등의 임원 또는 직원으로 재직하고 있거나 최근 3년 내에 재직한 경우

② 청구인은 위원에게 제1항 각 호의 제척사유가 있거나 공정한 심의·의결을 기대하기

어려운 사정이 있는 경우 위원회에 기피 신청을 할 수 있다.

③ 기피 여부는 위원회의 의결로 결정하며, 기피 신청의 대상인 위원은 해당 의결에 참여하지 못한다.

④ 위원은 제1항 각 호의 사유에 해당하거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 한다.

제19조(위원의 해촉·해임) 중대범죄수사청장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 위원을 해촉하거나 해임할 수 있다.

1. 심신장애로 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우
3. 제18조 제1항의 제척사유에 해당하거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는데도 회피하지 않은 경우
4. 제30조를 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설한 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다는 의사를 밝히는 경우

제20조(위원회의 심의·의결) ① 위원회는 손실보상 청구에 대한 보상 여부와 보상금액을 심의·의결한다.

② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 심의회 재적위원 과반수의 출석이 현저히 곤란하고 지원 여부에 대한 신속한 결정이 필요한 경우 위원장의 결정으로 예외적으로 서면으로 심의 · 의결할 것으로 정할 수 있다.

③ 청구금액이 100만 원 이하인 사건에 대한 회의는 위원장과 위원장이 지명한 2명의 위원이 출석하여 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원회는 심의를 위하여 필요한 경우 관계 공무원이나 관계 기관에 사실조사 또는 자료 제출 등을 요구할 수 있으며, 관련 전문가에게 정보 제공이나 의견 진술 등을 요청할 수 있다.

⑤ 간사는 위원회 개최, 심의자료 작성·배부, 의결사항 기록 및 그 밖의 위원회 운영에 필요한 사무를 처리한다.

제21조(위원회 심의자료 및 의결서) ① 다음 각 호의 사항을 포함한 심의자료를 위원회에 제출하여야 한다.

1. 청구인의 인적사항 및 청구 내용
2. 직무집행의 경위 및 적법성에 관한 검토사항
3. 손실 발생 경위와 직무집행 사이의 인과관계
4. 청구인의 책임 유무 및 책임 정도
5. 손실 내용과 보상금액 산정 근거
6. 다른 법령에 따른 보상금 등의 지급 여부
7. 그 밖에 보상 여부 및 금액 결정에 필요한 사항

② 위원회는 심의·의결 결과와 주요 판단 근거를 별지 제4호 '손실보상심의위원회 의결서'에 기록하여야 한다.

③ 의결서는 손실보상심의위원회 의결일로부터 10년간 관리·보존하여야 한다.

제5장 보상 여부 결정 및 보상금 지급

제22조(보상 여부 및 보상금액의 결정) ① 중대범죄수사청장은 위원회의 심의·의결에 따라 보상 여부와 보상금액을 결정한다.

② 보상 여부 및 보상금액은 다음 각 호의 기간 내에 결정하여야 한다.

1. 중대범죄수사청장이 청구서를 직접 접수한 경우 : 중대범죄수사청장이 보상금 지급 청구서를 접수한 날로부터 60일 이내
2. 지방중대범죄수사청장이 접수하여 이송한 경우 : 지방중대범죄수사청장이 보상금 지급 청구서를 접수한 날로부터 60일 이내

③ 부득이한 사유로 제2항의 기간 내에 결정할 수 없는 경우에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날부터 20일의 범위에서 기간을 한 차례만 연장할 수 있다.

④ 담당자는 결정기한과 연장 여부를 관리하고, 기한 내 결정이 이루어지도록 필요한 조치를 하여야 한다.

제23조(청구의 각하 및 기각 등) ① 위원회의 심의·의결에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 청구를 각하하는 결정을 하여야 한다.

1. 청구인이 같은 청구 원인으로 보상신청을 하여 보상금 지급 여부에 대한 결정을 받은 경우. 다만, 각하 또는 기각 결정을 받은 청구인이 손실을 증명할 수 있는 새로운 증거가 발견되었음을 소명하는 경우는 제외한다.
2. 손실보상 청구가 요건과 절차를 갖추지 못한 경우. 다만, 잘못된 부분을 시정할 수 있는 경우는 제외한다.

② 보상요건이 인정되지 않아 보상금을 지급하지 않기로 결정하는 경우에는 위원회의 심의·의결을 거쳐 기각 결정을 하여야 한다.

③ 담당자는 각하 또는 기각 사유를 구체적으로 정리하여 결정 통지에 반영하여야 한다.

제24조(결정 결과의 통지) ① 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 손실보상 청구에 대한 결정을 한 날로부터 10일 이내에 청구인에게 결정 내용을 다음 각 호의 구분에 따라 통지하여야 한다.

1. 보상금을 지급하기로 결정한 경우: 별지 제5호 ‘보상금 지급 청구 승인 통지서’
2. 청구를 각하하거나 보상금을 지급하지 않기로 결정한 경우: 별지 제6호 ‘보상금 지급 청구 각하, 기각 통지서’
3. 보상금 지급 청구 결정기간을 연장하기로 결정한 경우: 별지 제7호 ‘손실보상 결정 기간 연장 통지서’

② 통지서에는 결정 내용과 그 사유를 명확하게 기재하여야 한다.

제25조(보상금의 지급) ① 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 특별한

사유가 없으면 보상금을 지급하기로 결정한 날로부터 30일 이내에 보상금을 지급하여야 한다.

② 보상금은 보상금을 지급받을 사람이 지정하는 우체국 또는「은행법」에 따른 은행의 예금계좌에 입금하는 방법으로 지급한다.

③ 부득이한 사유가 있는 경우에는 보상금을 지급받을 사람의 신청에 따라 현금으로 지급할 수 있다.

④ 보상금은 일시불로 지급한다. 다만, 예산 부족 등의 사유로 일시불 지급이 불가능한 특별한 사유가 있는 경우에는 청구인의 동의를 받아 분할하여 지급할 수 있다.

⑤ 담당자는 보상금 지급액, 지급일, 지급방법 및 지급 증빙자료를 기록·관리하여야 한다.

제26조(추가 보상 청구) ① 보상금을 지급받은 사람이 동일한 원인으로 발생한 부상이 악화되거나 새로 발견되어 시행령 제38조 제10항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상금의 추가 지급을 청구할 수 있다.

② 추가 보상 청구의 접수, 자료 보완, 심의·의결, 결정 통지 및 지급방법 등은 시행령 제38조 제10항에 따라 같은 조 제1항부터 제9항까지의 규정을 준용한다.

③ 담당자는 추가 보상 청구가 기존 보상 원인과 동일한 원인에 해당하는지 및 추가 보상 요건을 충족하는지 확인하여야 한다.

제6장 보상금 환수 및 사후관리

제27조(보상금의 환수) ① 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 거짓 또는 부정한 방법으로 보상금을 받은 사람에 대하여 위원회의 심의·의결을 거쳐 환수 여부 및 환수금액을 결정하여야 한다.

② 환수가 필요한 경우 환수사유와 금액을 뒷받침하는 자료를 확보하고 위원회 심의 자료에 포함하여야 한다.

③ 환수에 관한 결정사항은 별지 제8호 '손실보상금 환수 결정서'에 기재하여야 한다.

④ 환수 대상자에게는 다음 각 호의 사항을 기재한 별지 제9호 ‘보상금 환수결정 통지서’로 통지하여야 한다.

1. 환수사유

2. 환수금액

3. 납부기한

4. 납부기관

제28조(환수금의 납부 및 징수) ① 환수 대상자는 시행령 제45조에 따른 환수 통지일로부터 40일 이내에 환수금을 납부하여야 한다.

② 환수 대상자가 정해진 기한까지 환수금을 납부하지 아니하면 법 제47조 제5항에 따라 국세 강제징수의 예에 의하여 징수할 수 있다.

③ 담당자는 환수금의 납부 여부, 미납액 및 후속 징수조치 등을 기록·관리하여야 한다.

제29조(손실보상 사건의 관리 및 기록의 보존) ① 담당자는 손실보상 청구의 접수부터 결정, 통지, 지급 및 환수에 이르기까지의 처리 내역을 별지 제2호 ‘손실보상 사건관리 대장’에 기록·관리하여야 한다.

② 담당자는 다음 각 호의 서류를 편철하여 보관하여야 한다.

1. 청구서 및 첨부자료

2. 자료 보완 요구 및 제출 내역

3. 사실 확인 및 손실금액 검토자료

4. 위원회 심의자료 및 의결서

5. 결정 통지서 및 송달 내역

6. 보상금 지급 또는 환수 관련 자료

7. 그 밖에 업무처리의 적정성을 확인하는데 필요한 자료

③ 기록은 관계 법령 및 중대범죄수사청의 기록관리 기준에 따라 보존하여야 한다.

제30조(개인정보 및 비밀의 보호) ① 손실보상 업무에 관여하는 직원과 위원은 업무 수행 과정에서 알게 된 개인정보와 직무상 비밀을 목적 외로 이용하거나 누설하여서는 아니 된다.

② 위원회의 회의에 참석한 모든 사람은 심의 과정에서 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

③ 손실보상 관련 자료는 업무 수행에 필요한 최소한의 범위에서 열람·이용하도록 하고, 관계 법령에 따라 안전하게 관리하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

〈별지 제1호〉

■ 중대범죄수사청 사건사무규칙 [별지 제222호서식]

보상금 지급 청구서([ ]신규, [ ]추가)

※ 색상이 어두운 칸은 청구인이 작성하지 않으며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일시	처리일	처리기간 60일

청구인	성명(한글)	생년월일(외국인등록번호)
	주소 (전화번호:)	
	다음 에게 손실보상 청구에 관한 일체의 권한을 위임함 위임인 성 명 (인) 대리인 성 명 (인) 생년월일 주 소 (전화번호)	
손실개요	발생 일시 및 장소	
	손실내용 및 청구이유	
구 분	[ ]물건의 멸실·훼손 손실 [ ]그 외 재산상 손실 [ ]생명·신체 손실	
신청액	손실액 산출 기초	
	손실금액(청구금액) 금 원	
보상금 지급 결정 시 수령계좌	은행명 계좌번호 예금주	
	[ ]현금 지급 신청 (사유:)	
위 손실과 관련하여 다른 법령에 따라 이미 지급받은 금액 (해당 사항이 있는 경우에만 작성)	내용(적용된 다른 법령)	
	지급일자	지급기관(지급자)
	지급금액 금 원	
결정 통지방법	[ ]우편 [ ]전자우편( ) [ ]문자메시지 [ ]그 밖의 방법( )	

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」 제47조 및 같은 법 시행령 제38조제1항제10항에 따라 위와 같이 보상금의 지급을 청구합니다.

년 월 일

청구인 (서명 또는 인)

(○○지방)중대범죄수사청장 귀하

첨부서류	손실에 관한 증명서류(뒤쪽의 청구인 제출 첨부서류 예시를 참고하시기 바랍니다)	수수료 없 음

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

(뒤쪽)

첨부서류

구분			청구인 제출 첨부서류 예시	담당 공무원 확인사항 (아래 항목 중 필요한 사항만 확인)	
				본인정보 제공요구	행정정보 공동이용
재산상 손실	물건의 멸실·훼손	수리비	1. 수리견적서 또는 영수증과 그 내역서 2. 출입문 등 주택 파손인 경우 임대차계약서	가족관계 증명서	1. 주민등록표 등본 2. 자동차등록증
		교환가액	교환 물품의 구매영수증 등 손실 당시 해당 물건의 교환가액을 확인할 수 있는 자료		
	멸실·훼손 외 손실	상당인과관계 있는 손실	손실의 내용과 금액을 확인할 수 있는 서류		
생명·신체 손실		사망	사망진단서		주민등록표 등본
		장해·상해	장해·상해의 종류와 내용을 기입한 의사의 증명서(진단서 등), 진료비·치료비·수술비·약제비 등 의료비 영수증		

본인정보 제공요구 및 행정정보 공동이용 동의서

1. 본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「민원 처리에 관한 법률」 제10조의2 및 같은 법 시행령 제7조의3에 따라 위의 본인정보 제공요구 항목의 행정정보에 대하여 위의 민원 처리 기관으로 제공할 것을 요구하며, 민원 처리 기관의 담당자가 정보요구 대상기관에서 제공하는 본인에 관한 행정정보를 전자적으로 확인하는 것에 동의합니다.
2. 본인은 이 건 업무처리와 관련하여 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 공무원이 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다.

* 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

청구인 (서명 또는 인)

개인정보 수집 및 이용 동의서

본인은 중대범죄수사청 손실보상심의위원회에서 보상에 관한 사항을 심의·의결하는 데 필요한 사실 등을 확인하고 보상업무를 처리하기 위해 개인정보 및 고유식별정보 등을 수집, 이용·제공 및 활용하는 데 동의합니다.

① 개인정보의 수집 및 이용 목적: 사실확인, 통지, 보상금 지급 등 손실보상 관련 업무의 처리
② 수집하는 개인정보의 항목: 성명, 주민등록번호, 연락처, 주소, 금융기관 계좌번호 등
③ 개인정보의 수집 및 이용기간: 5년

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? [ ] 동의함 [ ] 동의 안함

* 동의하지 않는 경우에는 손실보상금 지급 등이 제한될 수 있습니다.

청구인 (서명 또는 인)

청구서 제출 시 참고사항

1. 청구서는 중대범죄수사청장 또는 손실보상청구 사건 발생지를 관할하는 지방중대범죄수사청의 장에게 제출해야 합니다.
2. 대리인에 의하여 신청을 할 때에는 대리인에게 보상신청을 위임해야 합니다.
3. 기재란의 지면이 부족한 경우에는 별지를 사용할 수 있습니다.
4. 중대범죄수사청장 등이 증빙·보완 자료의 제출을 요청하는 경우 해당 자료를 제출하여 주시기 바랍니다.
5. 위의 서류 외에도 손실의 내용을 입증할 수 있는 서류·도면·사진 등을 첨부할 수 있습니다.

처 리 절 차

청구서 작성	→	접 수	→	이 송	→	심의·의결	→	결정 통보
청구인		지방중대범죄수사청장		중대범죄수사청장		손실보상심의위원회		중대범죄수사청장

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

<별지 제2호>

손 실 보 상 사 건 관 리 대 장

순번	사건번호 (관리번호)	접수일 및 이송일	청구인	손실발생 원인	자료 보완	심의 · 결정	손실보상금		통지, 지급, 환수 등 처리내역	
							청구금액	보상금액		
1	2000손보1 (2000-1, 서울 2000-1)	00. 00. 00. 접수 00. 00. 00. 이송 00. 00. 00. 이송접수	○○○		00. 00. 00. ** 서류 보완(이메일 제출) 요구 00. 00. 00. ** 서류 제출 완료	26. 00. 00. 심의 26. 00. 00. 결정 (전부 승인)			통지	00. 00. 00. 통지(청구인, 우편)
									지급	00. 00. 00. 보상금 00원 지급(예금주, 계좌)
									환수 결정	00. 00. 00. 환수 심의·결정(전액환수, 사유)
									환수	00. 00. 00. 00원 중 00원 환수 00. 00. 00. 국고 귀속 조치 미납액 : 00원

<별지 제3호>

(20 년 제0차) 손실보상심의위원회 심의자료

<table>
<tr><td>관리번호</td><td></td><td>사건번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">심의대상자</td><td colspan="3">성명(한글/한자)</td><td colspan="2">연령/성별</td></tr>
<tr><td colspan="3">생년월일</td><td colspan="2">청구인과의 관계</td></tr>
<tr><td colspan="3">주소</td><td colspan="2">연락처</td></tr>
<tr><td rowspan="2">청구인</td><td colspan="3">성명(한글/한자)</td><td colspan="2">연령/성별</td></tr>
<tr><td colspan="3">생년월일</td><td colspan="2">연락처</td></tr>
<tr><td rowspan="4">직무집행 경위
및
적법성 검토</td><td>사건일시・장소, 사건내용</td><td colspan="5">별지 기재와 같음</td></tr>
<tr><td>직무집행 수사관</td><td>소속</td><td>직급</td><td colspan="2">성명</td></tr>
<tr><td>직무집행 경위</td><td colspan="5">별지 기재와 같음</td></tr>
<tr><td>적법성 검토</td><td colspan="5">별지 기재와 같음</td></tr>
<tr><td>손실발생 경위와
직무집행 간
인과관계</td><td colspan="6">별지 기재와 같음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">손실내용
및 보상금액
산정 근거</td><td colspan="6">손실내용
(손실 종류 및 정도)

(치료비, 수리비 등 경제적손해정도)</td></tr>
<tr><td colspan="6">보상금액 산정 근거</td></tr>
<tr><td rowspan="3">참고사항</td><td>다른 법률상 보상 여부</td><td></td><td>국가배상청구 등 여부</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타 피해회복사항</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">기타 참고사항</td></tr>
</table>

첨부 *[예시]*

1. 보상금 지급 청구서 사본 1부
2. 심의 대상자 주민등록표등본 및 가족관계증명서 사본 각 1부
3. 손실내용 및 보상금액 산정 근거자료(현장 사진 및 진료비 영수증, 수리비 영수증 등) 1부
4. 청구인 통장 사본 1부

20 년 월 일

중대범죄수사청 손실보상심의위원회

<별지 제4호>

(20 년 제0차) 손실보상심의위원회 의결서

1. 개최 일시 및 장소

○ 일 시:

○ 장 소:

2. 주요 심의사항

○

○

3. 심의 경과 및 의결 내용

연번	청구인 (심의대상자)	사건번호 (관리번호) 접수일자	위원 의견	심의 경과 및 의결 내용
1				
2		/		
3		/		
4		/		
5		/		

※ 기타 기재사항

○

○

5. 의결 결과

○

○

중대범죄수사청 손실보상심의위원회는 위와 같이 심의·의결하였고, 이에 참여한 위원 전원이 아래와 같이 자필 서명·날인하다.

20 . . .

중대범죄수사청 손실보상심의위원회

직위	서명	날인	직위	서명	날인
위원장			위원		
위원			위원		
위원			위원		
위원			위원		

간사 (서명) (날인)

<별지 제5호>

■ 중대범죄수사청 사건사무규칙 [별지 제223호서식]

보상금 지급 청구 승인 통지서

청구인	성명	생년월일(외국인등록번호)
	주소 (전화번호:)	
보상 결정 사항	보상원인	
	보상금액(청구금액)	
	보상방법	
	그 밖의 사항	

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」 제47조 및 같은 법 시행령 제38조에 따라 귀하의 손실보상 청구에 대하여 위와 같이 보상하기로 결정하였음을 알려드립니다.

년 월 일

※ 문의: (담당부서 및 담당자)

(전화번호)

(○○지방)중대범죄수사청장 직인

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

<별지 제6호>

■ 중대범죄수사청 사건사무규칙 [별지 제224호서식]

보상금 지급 청구 [ ]각하 [ ]기각 통지서

청구인	성명	생년월일(외국인등록번호)
	주소 (전화번호:)	
보상 결정 사항	결정 내용	
	결정 이유	

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」 제47조 및 같은 법 시행령 제38조에 따라 귀하의 손실보상 청구에 대하여 위와 같이 [ ] 각하 [ ] 기각 결정하였음을 알려드립니다.

년 월 일

※ 문의: (담당부서 및 담당자)

(전화번호)

(○○지방)중대범죄수사청장 직인

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)

<별지 제7호>

손실보상 결정기간 연장 통지서

청구 내용			
접수일시 및 접수번호		당초 결정기간	
연장 사유			
연장 결정기간			
그 밖의 안내사항			

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률 시행령」 제38조 제4항 단서에 따라 귀하의 손실보상 청구에 대한 결정기간이 위와 같은 사유로 연장되었음을 알려드리며, 궁금하신 사항은 담당자에게 문의하여 주시면 자세히 설명하여 드리겠습니다.

년 월 일

※ 문의: (담당부서 및 담당자)

(전화번호)

(○○지방)중대범죄수사청장 직인

<별지 제8호>

손 실 보 상 금 환 수 결 정 서

사건번호	년 손보 제 호
심의대상자	성명
	생년월일
	청구인과의 관계
청구인	성명
	생년월일
직무집행 수사관	성명
	생년월일
손실상황	일시·장소
	손실정도
결정일	년 월 일
주문	[ ] 심의대상자에게 지급한 보상금 원 전액을 환수한다. [ ] 심의대상자에게 지급한 보상금 원 중 원을 환수한다. [ ] 심의대상자에게 지급한 보상금을 환수하지 아니한다.
이유	*(예시) 부정한 방법으로 수령 또는 다른 법률상 지급되는 보상금과 중복 수령 등*

중대범죄수사청 손실보상심의위원회

위원장 (서명 또는 인)

위원 (서명 또는 인)

위원 (서명 또는 인)

위원 (서명 또는 인)

위원 (서명 또는 인)

<별지 제9호>

보상금 환수결정 통지서

청구인	성명	생년월일(외국인등록번호)
	주소 (전화번호:)	
환수 결정 사항	환수사유	
	환수금액	
	납부기한	
	납부기관	
	그 밖의 사항	

「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」 제47조 제4항 및 같은 법 시행령 제45조에 따라 귀하의 손실보상 청구에 대하여 위와 같이 보상금을 환수하기로 결정하였음을 알려드립니다.

년 월 일

※ 문의: (담당부서 및 담당자)

(전화번호)

(○○지방)중대범죄수사청장 직인

210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)